

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

HỢP TÁC XÃ GIA ĐÌNH 369

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội (đã được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 101/VBHN-VPQH ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng Quốc hội);

Căn cứ Nghị định số 295/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Hội nghị thành lập Hợp tác xã Gia đình 369 ngày .../.../... đã thống nhất thông qua nội dung Điều lệ Hợp tác xã Gia đình 369 như sau:

Chương I

THÔNG TIN CHUNG CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính

1. Tên Hợp tác xã:

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): HỢP TÁC XÃ GIA ĐÌNH 369

2. Địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã:

- a) Số nhà (nếu có): Số 23
- b) Đường, khu phố/ thôn/bản/ấp: Đường số 7, Khu nhà ở Vạn Phúc, Khu phố 9
- c) Xã/phường: phường Hiệp Bình
- d) Tỉnh/thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
- đ) Số điện thoại: 0906361618
- e) Số fax (nếu có):
- f) Địa chỉ thư điện tử (nếu có): htxgiadinh369@gmail.com

Điều 2. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1			
2			

3			
4			
5			

Chương II

THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

1. Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã bao gồm:

- a) Cá nhân là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ:
- b) Hộ gia đình, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo qui định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;
- c) Pháp nhân Việt Nam.

2. Thành viên liên kết không góp vốn của hợp tác xã bao gồm:

- a) Cá nhân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- b) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; khi tham gia các giao dịch dân sự, lao động thì phải đáp ứng các điều kiện theo qui định của pháp luật;
- c) Hộ gia đình, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo qui định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;
- d) Pháp nhân Việt Nam.

3. Cá nhân, tổ chức phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn hặc nộp phí thành viên và đáp ứng điều kiện quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và theo khoản 1 và 2 điều 4 của điều lệ này.

4. Thành viên của hợp tác xã có thể đồng thời là thành viên của nhiều hợp tác xã.

Điều 4. Thủ tục kết nạp thành viên

- Cá nhân, tổ chức phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn hoặc phí thành viên (đối với thành viên liên kết không góp vốn) và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 của Điều lệ Hợp tác xã.

- Đối với thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn: Do Đại hội Thành viên xem xét, quyết định.

- Đối với thành viên liên kết không góp vốn: Do Giám đốc Hợp tác xã xem xét, quyết định và báo cáo với Đại hội thành viên gần nhất.

Điều 5. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên

1. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên chính thức:

a) Thành viên là cá nhân đã chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Thành viên là tổ chức chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;

c) Hợp tác xã chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;

d) Thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã.

đ) Thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

e) Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc không góp sức lao động trong thời gian liên tục 03 năm trở lên;

f) Thành viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã không đạt giá trị tối thiểu ba mươi triệu đồng trong một năm

g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không thực hiện góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn mức tối thiểu quy định tại Điều 22 của Điều lệ này.

2. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết góp vốn theo quy định tại các điểm a,b, c, d, đ khoản 1 Điều này

3. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn:

a) Các trường hợp theo quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 1 Điều này;

b) Không nộp phí thành viên theo quy định của Điều 25 của Điều lệ này.

Điều 6. Thủ tục chấm dứt tư cách thành viên

1. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn:

Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn vi phạm các quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 của Điều lệ này thì Đại hội thành viên xem xét chấm dứt tư cách thành viên.

2. Trường hợp thành viên liên kết không góp vốn:

Thành viên liên kết không góp vốn vi phạm các quy định tại khoản 3 Điều 5 của Điều lệ này thì do Giám đốc Hợp tác xã xem xét, chấm dứt và báo cáo với Đại hội thành viên gần nhất.

Điều 7. Quyền của thành viên hợp tác xã

1. Thành viên chính thức có quyền sau đây:

- a) Được hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm;
 - b) Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;
 - c) Được hưởng phúc lợi của hợp tác xã;
 - d) Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên;
 - đ) Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của Đại hội thành viên;
 - e) Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác được bầu;
 - g) Kiến nghị, yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát giải trình về hoạt động của hợp tác xã;
 - h) Yêu cầu Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát triệu tập Đại hội thành viên bất thường.
 - i) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã;
 - k) Ra khỏi hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ này;
 - l) Được trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này và Điều lệ;
 - m) Được nhận phần giá trị tài sản còn lại của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ này;
 - n) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
- 0) Quyền khác theo qui định của pháp luật.

2. Thành viên liên kết góp vốn có quyền sau đây:

- a) Các quyền quy định tại các điểm b, c, g, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này;
- b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên khi được mời.

3. Thành viên liên kết không vốn có quyền sau đây:

- a) Các quyền quy định tại các điểm a, c, i, k, n và o khoản 1 Điều này;
- b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời.

Điều 8. Nghĩa vụ của thành viên Hợp tác xã

1. Thành viên chính thức có nghĩa vụ sau đây:

- a) Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định của Điều lệ;
- b) Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã đã đăng ký hoặc góp sức lao động theo thỏa thuận với hợp tác xã;
- c) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi phần vốn góp vào hợp tác xã;
- d) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
- đ) Tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, quy chế của hợp tác xã, nghị quyết Đại hội thành viên và quyết định của Giám đốc hợp tác xã;
- e) Nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

2. Thành viên liên kết góp vốn có nghĩa vụ quy định tại các điểm a,c,d,đ và e khoản 1 Điều này.

3. Thành viên liên kết không góp vốn có nghĩa vụ sau đây:

- a) Nộp phí thành viên theo qui định của điều 21 của điều lệ này.
- b) Nghĩa vụ theo qui định tại các điểm b,d,đ và e khoản 1 Điều này.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ/LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Điều 9. Tổ chức quản trị hợp tác xã

Hợp tác xã Gia đình 369 tổ chức quản trị theo mô hình đầy đủ, gồm: Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát.

Điều 10. Đại hội thành viên

- 1. Đại hội thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của hợp tác xã. Đại hội thành viên họp thường niên mỗi năm một lần và có thể họp bất thường.
- 2. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể. Đại hội toàn thể bao gồm các thành viên chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên. Cuộc họp Đại hội thành viên có thể mời thành viên liên kết góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn tham dự.
- 3. Cuộc họp Đại hội thành viên có thể được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến.

4. Cuộc họp Đại hội thành viên phải được ghi biên bản, có thể ghi âm, ghi hình để cung cấp cho các thành viên nếu có yêu cầu. Biên bản họp phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký thì biên bản họp có hiệu lực nếu được trên 50% thành viên tham dự đồng ý ký; biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký. Người ký tên trong biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của biên bản họp.

Điều 11. Thẩm quyền của Đại hội Thành viên

1. Thông qua định hướng phát triển của hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; báo cáo tài chính hằng năm; phương án sản xuất, kinh doanh.
2. Thông qua phương án phân phối thu nhập và xử lý khoản lỗ, khoản nợ; tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia và quỹ khác; phương án thù lao, tiền lương, tiền công, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát, người giữ chức danh quản lý, chuyên môn khác và người lao động.
3. Thông qua việc đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; việc đầu tư hoặc bán tài sản chung không chia.
4. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, liên danh, liên kết; tham gia vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác, tổ chức đại diện.
5. Thông qua việc tăng, giảm vốn điều lệ, vốn góp tối thiểu; việc huy động vốn; việc trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp; định giá hoặc thông qua kết quả định giá tài sản và tài sản chung không chia; quy chế quản lý, sử dụng tài sản và quỹ.
6. Thông qua tổ chức quản trị, quy chế quản trị nội bộ; phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã; việc tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
7. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát; bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật; bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
8. Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập.
9. Thông qua việc kết nạp hoặc chấm dứt tư cách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo quy định của Điều lệ.

Điều 12. Triệu tập Đại hội thành viên

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong trường hợp sau đây:

a) Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền;

b) Theo đề nghị của Ban kiểm soát hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức.

3. Việc triệu tập Đại hội thành viên bất thường đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban kiểm soát hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội thành viên bất thường;

b) Trường hợp quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban kiểm soát hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành viên bất thường hoặc quá 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành viên thường niên thì Ban kiểm soát có quyền triệu tập Đại hội thành viên bất thường;

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ban kiểm soát có quyền triệu tập mà không triệu tập Đại hội thành viên bất thường theo quy định tại điểm b khoản này thì thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức có quyền triệu tập Đại hội thành viên. Việc cử thành viên đại diện phải được lập thành biên bản và có đầy đủ chữ ký của tất cả thành viên đề nghị triệu tập Đại hội thành viên.

4. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội thành viên theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều này thì Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho hợp tác xã, theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội thành viên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho hợp tác xã, theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

5. Đại hội thành viên do người triệu tập chủ trì, trừ trường hợp Đại hội thành viên quyết định bầu thành viên khác chủ trì.

6. Đại hội thành viên được tiến hành khi có ít nhất 50% tổng số thành viên chính thức hoặc đại biểu được triệu tập tham dự; trường hợp không đủ số lượng thành viên thì phải hoãn họp Đại hội thành viên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội thành

viên lần thứ hai được tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số thành viên chính thức hoặc đại biểu được triệu tập tham dự.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội thành viên được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên tham dự.

Điều 13. Tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viên

1. Thành viên, đại biểu được xác định là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Tham dự và biểu quyết bằng hình thức trực tuyến;
- c) Đã ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Các nội dung sau đây được Đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên, đại biểu tham dự và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này:

- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- b) Quyết định việc đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của hợp tác xã ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; quyết định việc đầu tư hoặc bán tài sản chung không chia;
- c) Thay đổi tổ chức quản trị của hợp tác xã;
- d) Tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã.

3. Các nội dung không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên, đại biểu tham dự và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Đối với Đại hội thành viên của hợp tác xã, mỗi thành viên chính thức tham dự đại hội toàn thể có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào phần vốn góp hay chức vụ thành viên. Mỗi đại biểu tham dự đại hội đại biểu có số phiếu biểu quyết bằng số lượng thành viên ủy quyền.

5. Phiếu biểu quyết và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội thành viên phải được lưu trữ.

Điều 14. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý hợp tác xã, gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên khác do Đại hội thành viên bầu trong số thành viên chính thức.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 09 (chín) người, gồm 01 Chủ tịch và 08 thành viên.
3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng phiếu kín.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Đại hội thành viên xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên quy định tại Điều 11 của Điều lệ này.
2. Quyết định tổ chức các bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã theo quy định của Điều lệ; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
3. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội thành viên; báo cáo Đại hội thành viên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã.
4. Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản của hợp tác xã theo thẩm quyền.
5. Triệu tập Đại hội thành viên theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ này.
6. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ (nếu có).
7. Bổ nhiệm; miễn nhiệm; cách chức; ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động; giám sát và đánh giá kết quả làm việc của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người giữ chức danh quản lý khác.
8. Quyết định khen thưởng, kỷ luật thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn, người lao động; khen thưởng cá nhân, tổ chức khác có đóng góp nổi bật trong việc xây dựng, phát triển hợp tác xã.
9. Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 16. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng thời là Giám đốc (Tổng giám đốc) của hợp tác xã.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 - a) Chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao;

- b) Ký Điều lệ, nghị quyết thành lập hợp tác xã; các văn bản của Hội nghị thành lập, Đại hội thành viên; ký văn bản của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
- c) Quyết định chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên, trừ trường hợp Luật Hợp tác xã hoặc Điều lệ này có quy định khác;
- đ) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 17. Giám đốc (Tổng giám đốc)

1. Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của hợp tác xã; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) là 05 năm. Giám đốc (Tổng giám đốc) có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) do Hội đồng quản trị quyết định; hợp tác xã có thể thuê Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải là thành viên chính thức theo quyết định của Đại hội thành viên.
3. Trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) được thuê, không là thành viên chính thức thì được tham gia cuộc họp Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị nhưng không có quyền biểu quyết.
4. Giám đốc (Tổng giám đốc) có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 - a) Trình Hội đồng quản trị các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - b) Thực hiện các nghị quyết của Hội nghị thành lập, Đại hội thành viên, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã theo thẩm quyền;
 - c) Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh; quyết định địa điểm kinh doanh;
 - d) Chịu trách nhiệm trong hoạt động mua chung, bán chung sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên của hợp tác xã;
 - đ) Quản lý, kết nạp hoặc chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn và báo cáo Hội đồng quản trị; tuyển dụng lao động; quyết định khen thưởng, kỷ luật thành viên liên kết không góp vốn, người lao động;
 - e) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 18. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên, gồm 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên, do Đại hội thành viên bầu trong số thành viên chính thức, chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bằng phiếu kín.

3. Ban kiểm soát hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ; chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Ban kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế của hợp tác xã;

b) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên và các quy chế của hợp tác xã;

c) Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản, vốn vay của hợp tác xã và các khoản hỗ trợ của Nhà nước;

d) Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm trước khi trình Đại hội thành viên; tổ chức việc kiểm toán nội bộ khi cần thiết;

đ) Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và những thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhưng không được sử dụng các tài liệu, thông tin đó vào mục đích khác;

e) Báo cáo trước Đại hội thành viên về kết quả kiểm soát; kiến nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của hợp tác xã;

g) Tiếp nhận kiến nghị, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên giải quyết theo thẩm quyền;

h) Chuẩn bị chương trình và triệu tập Đại hội thành viên bất thường theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ này.

Điều 19. Số lượng, chức danh và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

1. Số lượng, chức danh:

- Số lượng: 01 người.

- Chức danh: Giám đốc (Tổng giám đốc) hợp tác xã.

2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Ngoài quyền và nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) – Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã được quy định tại Điều 17 của Điều lệ này, người đại diện theo pháp luật còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của hợp tác xã.

- Đại diện cho hợp tác xã với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, toà án và quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ

Điều 20. Vốn điều lệ của hợp tác xã

- Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập hoặc trong quá trình hoạt động của hợp tác xã.

- Vốn điều lệ ban đầu của hợp tác xã: **1.230.000.000** đồng.

Điều 21. Tăng giảm vốn điều lệ của hợp tác xã

1. Vốn điều lệ tăng trong trường hợp sau đây:

a) Tăng phần vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận phần vốn góp của thành viên mới.

2. Vốn điều lệ giảm trong trường hợp sau đây:

a) Thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết nạp thành viên;

b) Hợp tác xã trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho thành viên.

3. Hợp tác xã chỉ được giảm vốn điều lệ khi bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho thành viên.

4. Trường hợp vốn điều lệ giảm dẫn đến thành viên có phần vốn góp vượt quá vốn góp tối đa thì hợp tác xã thực hiện một hoặc một số biện pháp sau để bảo đảm về vốn góp tối đa theo quy định của Luật này và Điều lệ:

a) Trả lại phần vốn vượt vốn góp tối đa cho thành viên;

- b) Huy động thêm vốn góp của thành viên khác;
- c) Kết nạp thành viên mới.

Điều 22. Vốn góp của thành viên

1. Vốn góp tối thiểu: 0,1% vốn điều lệ của hợp tác xã.
2. Vốn góp tối đa: không quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã.

Điều 23. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn khi thành lập hợp tác xã phải được tất cả thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn định giá đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

Trường hợp tài sản góp vốn được thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã tự định giá mà giá trị tài sản góp vốn cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên này cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn tham gia hội nghị thành lập chấp thuận.

2. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do Đại hội thành viên hợp tác xã và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và Đại hội thành viên của hợp tác xã chấp thuận.

Điều 24. Trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn

1. Hợp tác xã trả lại phần vốn góp cho thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên hoặc trả lại phần vốn góp vượt quá vốn góp tối đa của thành viên theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ này.
2. Thành viên được trả lại phần vốn góp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với hợp tác xã.
3. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân đã chết thì người hưởng thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ này, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế phần vốn góp theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân biệt tích thì quyền, nghĩa vụ của thành viên được thực hiện thông qua người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự.

Chương V

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 25. Phí thành viên trong trường hợp có thành viên liên kết không góp

1. Cá nhân có đơn tự nguyện gia nhập vào hợp tác xã và có hợp đồng ký kết với hợp tác xã là thành viên liên kết không góp vốn thì hàng năm phải nộp phí thành viên cho hợp tác xã.

2. Mức phí đóng mỗi thành viên liên kết không góp vốn cho hợp tác xã một năm là từ đồng đến đồng. Tùy thuộc vào giá trị sử dụng sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã

3. Mức phí thành viên liên kết không góp vốn nộp được thông qua Đại hội thành viên hợp tác xã.

Điều 26. Tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tối thiểu

Tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tối thiểu là 50% trên tổng giá trị giao dịch của hợp tác xã.

Điều 27. Lập quỹ; tỷ lệ trích lập quỹ

1. Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh

Hợp tác xã bắt buộc phải trích quỹ Phát triển sản xuất để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu cho hợp tác xã.

Thông qua đại hội thành viên định mức trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất là 20% trên thu nhập.

2. Quỹ dự phòng

Hợp tác xã bắt buộc phải trích quỹ Dự phòng tài chính để bù đắp những thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng; xử lý tổn thất tài sản, nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định và bù lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua đại hội thành viên định mức trích lập quỹ quỹ dự phòng tài chính là 5% trên thu nhập.

3. Quỹ khen thưởng theo quy định tại điều lệ là 5% trên tổng thu nhập, được dùng để:

a) Thưởng cuối năm hoặc thưởng kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ, nhân viên trong hợp tác xã.

b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong hợp tác xã.

c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài hợp tác xã có đóng góp nhiều cho hoạt động của hợp tác xã.

d) Các khoản thưởng khác do đại hội thành viên quyết định.

Mức thưởng theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này do giám đốc (tổng giám đốc) quyết định. Riêng việc thưởng theo quy định tại điểm a khoản này cần có ý kiến của công đoàn hợp tác xã trước khi quyết định.

4. Quỹ phúc lợi theo quy định tại điều lệ là 5% trên thu nhập, được dùng để:

a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của hợp tác xã.

b) Chi cho các hoạt động phúc lợi của tập thể thành viên, người lao động trong hợp tác xã.

c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng.

d) Sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những thành viên, người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

Việc sử dụng quỹ phúc lợi do đại hội thành viên quyết định sau khi tham khảo ý kiến của công đoàn hợp tác xã.

5. Đối với các quỹ khác trích 5% trên tổng thu nhập. Đại hội thành viên quyết định việc lập các quỹ này và quy định rõ ràng việc sử dụng các quỹ này trong, quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã.

Hàng năm, hội đồng quản trị báo cáo đại hội thành viên về việc quản lý, sử dụng các quỹ và phương hướng sử dụng các quỹ của hợp tác xã trong năm tiếp theo.

Điều 28. Tỷ lệ, phương thức phân phối thu nhập

Sau khi trích lập quỹ chung không chia, nộp thuế, hoàn thành nghĩa vụ tài chính khác và xử lý lỗ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối như sau:

1. Trích lập quỹ theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ này.

2. Thu nhập còn lại của hợp tác xã sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này được phân phối cho thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo trình tự sau đây:

a) Đối với thu nhập từ giao dịch nội bộ còn lại thì phân phối tối thiểu 51% cho thành viên chính thức theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mức độ góp sức lao động; phần

còn lại được phân phối theo tỷ lệ phần vốn góp cho thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn theo quy định của Điều lệ;

b) Đối với thu nhập từ giao dịch bên ngoài còn lại thì phân phối cho thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo quy định của Điều lệ.

Điều 29. Quản lý, sử dụng các quỹ

1. Quỹ chung không chia được sử dụng để hình thành và phát triển tài sản chung không chia; không được chia cho thành viên trong quá trình hoạt động; được xử lý khi giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Hợp tác xã năm 2023. Hợp tác xã phải lập sổ theo dõi quỹ chung không chia theo nguồn hình thành.

2. Hợp tác xã được sử dụng quỹ chung không chia nhằm rồi để gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, để làm tài sản bảo đảm khi vay vốn và phải bảo toàn vốn, trừ các khoản quỹ chung không chia từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn hỗ trợ của cá nhân, tổ chức. Hợp tác xã không được dùng làm tài sản bảo đảm khi vay vốn. Khoản lãi phát sinh từ việc gửi tiết kiệm này được ghi nhận vào quỹ chung không chia.

3. Hằng năm, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội thành viên về việc quản lý, sử dụng các quỹ trong năm và phương hướng sử dụng các quỹ năm tiếp theo theo thẩm quyền.

Điều 30. Quản lý, sử dụng tài sản

1. Tài sản của hợp tác xã được hình thành từ nguồn sau đây:

- a) Phần vốn góp của thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn, phí thành viên;
- b) Vốn huy động của thành viên và vốn huy động khác;
- c) Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động;
- d) Khoản hỗ trợ của Nhà nước và khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

2. Tài sản chung không chia của hợp tác xã bao gồm:

- a) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, do mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Nhà nước hỗ trợ;
- b) Tài sản hình thành từ quỹ chung không chia;
- c) Tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ được quy định là tài sản chung không chia;

d) Tài sản do cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp theo thỏa thuận là tài sản chung không chia;

đ) Tài sản là công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng do Nhà nước đầu tư, xây dựng, chuyển giao cho hợp tác xã quản lý, sử dụng;

3. Hợp tác xã quản lý, sử dụng tài sản chung không chia theo nguyên tắc sau đây:

a) Quản lý, sử dụng tài sản quy định tại khoản 2 Điều này hoặc theo thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã. Hợp tác xã phải lập sổ theo dõi tài sản chung không chia theo nguồn hình thành.

b) Chịu trách nhiệm bảo vệ, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ, sửa chữa bằng chi phí của mình trong quá trình sử dụng;

c) Tài sản chung không chia được phép chuyển nhượng, thanh lý sau khi được định giá theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Hợp tác xã năm 2023 khi Đại hội thành viên thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc theo thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã;

d) Hợp tác xã được sử dụng tài sản chung không chia để làm tài sản bảo đảm khi vay vốn và bảo toàn tài sản, trừ tài sản chung không chia quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều này và nguồn hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có quy định hợp tác xã đó không được dùng làm tài sản bảo đảm khi vay vốn.

4. Việc quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo nghị quyết Đại hội thành viên, quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã và quy định của pháp luật.

Điều 31. Xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã

1. Kết thúc năm tài chính, nếu phát sinh lỗ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Các khoản nợ của hợp tác xã được xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 32. Thù lao, tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các chế độ khác

1. Thù lao là khoản thù lao mà người lao động được nhận một cách thường kỳ dưới hình thức tiền lương (theo tháng, theo tuần) hoặc tiền công theo giờ. Cơ cấu của thù lao căn cứ trên cơ sở công việc cụ thể, mức độ hoàn thành công việc, trình độ và thâm niên.

2. Tiền lương là khoản tiền trả cho người lao động cố định và liên tục cho hợp tác xã trong một thời gian nhất định (tuần, tháng hoặc năm).

3. Tiền công là số tiền trả cho người lao động theo thời gian thực tế làm việc (giờ, ngày), năng suất lao động hoặc tùy thuộc vào khối lượng công việc đã thực hiện.

4. Tiền thưởng là khoản tiền mà hợp tác xã thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do hợp tác xã quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

5. Hợp tác xã ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Nguyên tắc trả thù lao tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các chế độ khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát và người lao động

1. Hợp tác xã chi trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các chế độ khác trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì hợp tác xã có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Hợp tác xã không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của hợp tác xã hoặc của đơn vị khác mà hợp tác xã chỉ định.

3. Hợp tác xã xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đóng góp nhiều cho hợp tác xã

Mức lương công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Ngoài ra hợp tác xã đảm bảo trả lương cho người lao động một cách bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với những người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

4. Mỗi lần trả lương hợp tác xã phải thông báo bảng tính lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

5. Trong một số trường hợp bất khả kháng, hợp tác xã có thể chậm trả lương cho người lao động (nhưng không được quá 30 ngày). Nếu trả chậm từ 15 ngày trở lên, hợp tác xã phải trả thêm khoản tiền ít nhất bằng tiền lãi của số tiền trả chậm theo lãi suất ngân hàng.

Điều 34. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Hợp tác xã phải cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên và ghi vào sổ đăng ký thành viên tại thời điểm góp đủ phần vốn góp.

2. Hợp tác xã cấp lại Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp Giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hỏng; cấp đổi Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp

có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp; thu hồi Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã.

3. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận phần vốn góp

a) Thành viên góp vốn phải đóng đầy đủ phần vốn góp đã cam kết và được công nhận, được thông qua Đại hội thành viên.

b) Trường hợp bị mất, hỏng xin được cấp lại phải làm đơn xin cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp có xác nhận của Hội đồng quản trị.

b) Phải có quyết định của Giám đốc hợp tác xã về việc cấp, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận phần vốn góp.

4. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận phần vốn góp

a) Thành viên đã được hoàn trả đầy đủ phần vốn và tài sản được chia khi chấm dứt tư cách thành viên theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.

b) Phải có quyết định của Giám đốc hợp tác xã về việc thu hồi giấy chứng nhận phần vốn góp.

Điều 35. Biện pháp xử lý thành viên nợ quá hạn

1. Nợ quá hạn của thành viên sẽ được tính thêm tiền lãi chậm trả. Lãi chậm trả bằng với lãi tiền vay ngân hàng Nhà nước tại cùng thời điểm.

2. Nếu thành viên nợ quá hạn có phát sinh thu nhập thì hợp tác xã căn trừ phần thu nhập này vào phần nợ quá hạn

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Xử lý vi phạm Điều lệ và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Xử lý vi phạm Điều lệ: Thành viên, người lao động không chấp hành điều lệ, nội quy của hợp tác xã, không chấp hành Nghị quyết của Đại hội thành viên, làm tổn hại đến lợi ích của hợp tác xã thì tùy thuộc mức độ nặng, nhẹ sẽ bị kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ: Các tranh chấp trong nội bộ hợp tác xã được giải quyết trên cơ sở hòa giải giữa thành viên với nhau, giữa thành viên với hợp tác xã theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác. Trường hợp không giải quyết được thì trình Đại hội thành viên xem xét quyết định.

Trường hợp Đại hội thành viên không giải quyết được tranh chấp thì chuyển đến tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 37. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1. Điều lệ hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau đây:
 - a) Sửa đổi, bổ sung khi thay đổi những nội dung quan trọng trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: Tên và mã số ; Địa chỉ trụ sở chính; Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, mô hình tổ chức quản trị hợp tác xã.
 - b) Sửa đổi bổ sung khi thay đổi về luật hợp tác và các luật khác do pháp luật quy định, điều lệ của hợp tác xã phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với qui định của luật mới.
 - c) Sửa đổi bổ sung khi chưa đảm bảo được sự công bằng cho các thành viên và người lao động của hợp tác xã
2. Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hợp tác xã trình Đại hội thành viên quyết định.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên tại Đại hội thành viên.

Điều 38. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) hợp tác xã, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Điều lệ này.
2. Thành viên, người lao động thuộc hợp tác xã chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Đại hội thành viên quyết định.

Điều 39. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ này đã được Đại hội thành viên Hợp tác xã thông qua ngày và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã ký.
2. Bản Điều lệ này không còn hiệu lực khi Hợp tác xã ngừng hoạt động hoặc giải thể./.

Nơi nhận: - Thành viên HTX; - Lưu: HTX	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH